



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

KOPPI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014

N-3103 TØNSBERG

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-46 (3662/16)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.
2016/566/KRAN

Dato
04.03.2016

Dronningens Gate 20/24 og Vaterlandsveita 3 - Property Invest 1 AS og Property Investors AS – anmodning om frafall av ilagt tvangsmulkt

Innledning

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) fattet 22.1.2014 vedtak om tvangsmulkt mot Property Invest 1 AS, eier av eiendommene Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3, og mot Property Investors AS, eier av eiendommen Dronningens gate 24, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

I ettertid er påløpt og forfalt tvangsmulkt på henholdsvis kr. 251 000 og kr. 241 000 innkrevd. Intet av kravene er pr. dato betalt.

Inndrivelsen av kravene er overlatt til Lindorff AS. Inndrivelsen er foreløpig stilt i bero, i påvente av at Property Invest 1 AS og Property Investors AS ønsker å anmode sentral tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om frafall av tvangsmulkten, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Property Invest 1 AS og Property Investors AS v/Jostein Grosås har i brev til DSB av 11.1.2016 anmodet om frafall av tvangsmulkten.

DSB har gjort en foreløpig vurdering av anmodningen, ved likelydende brev til Jostein Grosås og TBRT, datert 27.1.2016.

DSB har vist til at det er uklart hvorvidt DSB er rette mottaker av brevet fra Grosås av 11.1.2016. DSB har stilt spørsmål hvorvidt brevet i realiteten er en klage på selve vedtaket om tvangsmulkt av 22.1.2014.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:

Telefon:
+47 72547600

Telefaks:
+47 72547614

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

DSB har videre lagt til grunn at Grosås sitt tidligere brev til TBRT av 15.10.2014 (i DSB sitt brev oppgitt å være datert 25.10.2014) er å anse som en klage etter forvaltningsloven.

DSB har på bakgrunn av ovennevnte besluttet å avvente sin behandling av Grosås sitt brev av 11.1.2016, inntil hva DSB har ansett for å være en klage på vedtak av tvangsmulkt - brevet fra Grosås av 15.10.2014 - er behandlet av TBRT.

På bakgrunn av de vurderinger som DSB har gjort i sitt brev av 27.1.2016, la TBRT til grunn at brevet fra Grosås av 15.10.2014 var å anse som en klage.

Klagen ble avvist ved TBRT sitt vedtak av 15.2.2016. TBRT har ikke mottatt klage på vedtaket om avvisning.

DSB ba i sitt brev av 27.1.2016 om at TBRT inngir en redegjørelse for sakens bakgrunn, og en anbefaling hvorvidt TBRT anser at det er grunnlag for tvangsmulkten helt eller delvis bør frafalles. Slik redegjørelse og anbefaling følger nedenfor.

TBRT vil bemerke at eier til støtte for anmodningen om frafall av tvangsmulkten har vist til selskapets økonomiske situasjon. TBRT vil ikke vurdere dette nærmere, men overlater til DSB å vurdere hvilken betydning eiers økonomiske situasjon vil kunne ha for anmodningen.

TBRT vil redegjøre for sakens bakgrunn, vurdere rimeligheten av at tvangsmulkt ble valgt som sanksjon, samt den totale størrelsen på denne.

Sakens bakgrunn

Oppfølgingen av manglende brannsikkerhet på eiendommene det gjelder, startet tilbake i 2004. I TBRT sitt brev av 4.8.2004 ble det påpekt behov for en brannteknisk gjennomgang av eiendommene.

Eier fikk utarbeidet en rapport fra Studio 4 Arkitekter AS og COWI AS, datert 11.3.2005 (vedlegg 1). Rapporten redegjorde i detalj for hvilke mangler ved brannsikkerheten som forelå, med konkrete forslag til utbedringer. Rapporten viste at manglene var til dels alvorlige og omfattende.

Rapporten har blitt lagt til grunn for videre oppfølging. Det kan derfor ikke ha fremstått uklart for eier hvilke mangler ved brannsikkerheten som forelå, og hvilke tiltak som måtte gjennomføres.

Ved nytt tilsyn avholdt 4.11.2009, fant TBRT at svært få av de påpekte manglene i rapporten av 11.3.2005 var utbedret.

Det samme var tilfellet ved tilsyn avholdt 24.1.2013. Manglene funnet ved tilsynet ble meddelt eier i tilsynsrapport med varsel om pålegg, datert 7.2.2013 (vedlegg 2).

Manglene ble ikke rettet innen fristen, og TBRT utstedte pålegg om retting, datert 30.10.2013 (vedlegg 3 og 4).

Heller ikke denne gang ble avvikene rettet innen fristen, og TBRT fattet 22.1.2014 vedtak om tvangsmulkt (vedlegg 5 og 6).

Avvikene ble ikke rettet innen fristen.

Tvangsmulkt er senere innkrevd for perioden 23.2.2014 til og med 31.10.2014, ved brev av henholdsvis 5.3.2014, 19.6.2014, 8.10.2014, 26.1.2015, 26.3.2015 (vedlegg 7 - 16).

Eier har senere meddelt at pålegget om retting er etterkommet, ved e-post fra Grosås av 8.10.2015 (vedlegg 17).

TBRT meddelte ved e-post av 19.10.2015 at man anså pålegget om retting av 30.10.2013 for å være etterkommet (vedlegg 18).

Intet av påløpt og forfalt tvangsmulkt er pr. dato betalt.

Tvangsmulkt som sanksjon og størrelsen på mulkten

TBRT har brukt svært mye ressurser på å følge opp den manglende brannsikkerheten på eiendommene, og har gjennomført flere stedlige tilsyn. Korrespondansen mellom TBRT og eier har vært omfattende, og eier har ved flere anledninger blitt forklart i detalj hvilke tiltak som må gjennomføres for å få brannsikkerheten opp på et forsvarlig nivå. Eier har altså over en lang periode, helt siden 2004, hatt muligheten til å rette manglene ved brannsikkerheten, uten at så har skjedd.

Oppfølgingen startet i 2004, men vedtak om tvangsmulkt ble ikke fattet før i 2015. TBRT har således innrømmet eier en svært romslig frist for å få rettet avvikene. TBRT har ved gjentatte anledninger utsatt fristen for å rette de ulovlige forholdene, uten at så har skjedd.

Manglene ved brannsikkerheten har vært alvorlige. TBRT vil vise til at eiendommene i tillegg til næringsvirksomhet, også inneholder flere boforhold. Av hensyn til personsikkerheten har det således vært av stor betydning at brannsikkerheten på eiendommene bringes opp til et forsvarlig nivå. I tillegg har eiendommene en betydelig antikvarisk verdi, og de er en viktig del av den eldre tette trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum.

TBRT kan ikke se at vedtak om tvangsmulkt er urimelig tyngende for eier. Som påpekt ovenfor, ble vedtakene fattet som en følge av en lang og omfattende oppfølging av alvorlige mangler ved brannsikkerheten på eiendommen. Både manglene og mulige utbedringstiltak har vært beskrevet i detalj helt siden 2004. Forut for at vedtakene om tvangsmulkt ble fattet 22.1.2014, hadde altså eier hatt nesten 9 år på seg til å utbedre manglene, uten at så skjedde.

Størrelsen på tvangsmulkten ble satt til kroner 1 000,- pr. dag inntil forholdet ble rettet. Eiendommene benyttes til næringsformål, og inneholder i tillegg flere boforhold. Kr. 1 000,- pr. dag anses således ikke å være et urimelig høyt beløp, særlig tatt i betraktning de påpekte manglenes alvorlighetsgrad.

TBRT vil også bemerke at det kun er innkrevet tvangsmulkt frem til 31.10.2014, selv om pålegget ikke ble rettet før i oktober 2015. Tvangsmulkt kunne altså ha vært innkrevd for en periode på ytterligere nesten ett år.

TBRT kan i denne saken ikke se at vedtak om tvangsmulkt er fattet på uriktig grunnlag, eller at størrelsen på den totale tvangsmulkten er urimelig.

TBRT vil på bakgrunn av ovennevnte anbefale at påløpt og ilagt tvangsmulkt opprettholdes i sin helhet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Vår referanse
13/200-46 (3662/16)

Vår dato
04.03.2016

Med hilsen
Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
jurist Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
Korrespondanse i saken, totalt 18 vedlegg

Kopi:
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Property Invest 1 AS
Property Investors AS